

1512552-06.2020.8.26.0071

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.

Da simples leitura, forçoso convir que a norma trata diferentemente o usuário do dependente.

Ou seja, há uma gradação, de modo que a pena do usuário visa evitar que ele fique dependente ou mesmo abrandar a já instalada dependência.

Portanto, não há mácula à lesividade, pois, além da saúde pública, há a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512552-06.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512552-06.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Fato Atípico

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3083672/2020 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 14120406 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

GUILHERME FORSETTO SCARPIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Guilherme Forsetto Sacarpim, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 11 de outubro de 2020, às 04h30min, na Rua Araújo Leite, quadra 27, no bairro Vila Seabra, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido com 4,59 gramas de maconha, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição/apreensão (fls. 12), laudo de constatação preliminar (fls. 16/19) e laudo definitivo (fls. 25/28).

Durante a audiência preliminar (fls. 62/64), foi ofertada proposta de transação penal, não aceita.

Durante a audiência de instrução de fls. 95/97, foi ofertada defesa prévia e

recebida a denúncia. Ainda, no mesmo ato processual, as partes desistiram da oitiva do PM Abner Pereira Amaral e Antônio Luiz Soares Noronha da Silva, pleito homologado. Na mesma ocasião, foi ouvida a testemunha de acusação/defesa PM Stephanie Franco Santos e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 102/105 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como pelo lançamento das reprimendas de advertência e prestação de serviços à comunidade pelo lapso de cinco meses.

Já a Defensoria às fls. 110/122, em resumo, pleiteou pela absolvição por inconstitucionalidade ou pela insignificância, por mácula à lesividade, igualdade e em respeito à intimidade e vida privada.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição/apreensão (fls. 12), laudo de constatação preliminar (fls. 16/19) e laudo definitivo (fls. 25/28).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A policial militar Stephanie Franco Santos (mídia SAJ), disse que abordaram o acusado na posse do entorpecente, contudo, não se recordou da quantidade ou espécie da droga.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a

imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP,

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe

22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro,

Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado Guilherme, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, confessou o delito. Disse que estava numa motocicleta com seu amigo quando foram abordados próximo ao bosque. Afirmou que a droga era para seu consumo.

Assim, a confissão espontânea encontra arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pela infração descrita no art. 28 da Lei nº

11.343/06.

Com efeito, não há inconstitucionalidade a ser declarada.

De início, é notório que a matéria ainda não foi decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, ao menos por ora, a norma deve ser presumida como válida.

Eis a redação do art. 1º da Lei nº 11.343/06: Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.

Da simples leitura, forçoso convir que a norma trata diferentemente o usuário do dependente.

Ou seja, há uma gradação, de modo que a pena do usuário visa evitar que ele fique dependente ou mesmo abrandar a já instalada dependência.

Portanto, não há mácula à lesividade, pois, além da saúde pública, há a necessidade de se proteger o próprio acusado.

Depois, não há mácula à igualdade.

A D. Defesa alega que as drogas são criminalizadas por portaria do Ministério da Saúde por razões de ordem política, econômica ou moral. Portanto, a eleição seria arbitrária, em detrimento de outras drogas, como o tabaco e o álcool.

Ora, não se ignora que o tabaco e substâncias alcoólicas podem causar dependência. Contudo, o juízo deve estrita aplicação à lei.

Em acréscimo, não se pode olvidar que a Portaria nº 344/98 é de índole técnica, sendo que, para refutá-la, necessário seria à N. Defesa que argumentasse na mesma especialidade, o que não ocorreu na espécie.

Por fim, quanto à intimidade, de se rememorar ainda que seja direito fundamental, jamais pode ser visto como absoluto.

Depois, a utilização da droga ocorreu em espaço aberto, ou seja, destoando da privacidade.

Por tudo, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

O acusado não possui antecedentes em seu desfavor e é primário.

Por isso, por proporcionalidade, fixo a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão inicial deduzida na ação penal e, desta maneira, CONDENO o réu GUILHERME FORSETTO SCARPIM à pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS, pela prática da infração sui generis descrita no art. 28 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, providencie-se o necessário, inclusive para a realização da respectiva audiência, visando a aplicação da referida pena instantânea.

P.R.I.C.

Bauru, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA